

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR
AUTO DE PRISÃO FLAGRANTE DELITO MILITAR

CFO PM 2024



CONTEÚDO

2. Auto de Prisão em Flagrante Delito Militar (APFDM)	3
2.1 O que é um Auto de Prisão em Flagrante Delito Militar e quando deve ser produzido? ...	3
2.2 Como fazer a capa	7
2.3 Como fazer a Portaria de instalação do APFDM	11
2.4 Como fazer a nomeação do escrivão	12
2.5 Como fazer as primeiras providencias cartoriais do escrivão	13
2.6 Como fazer a Nota de ciência de Direitos Constitucionais	14
2.7 Como fazer a coleta de Depoimentos (o Auto propriamente dito)	15
2.8 Como fazer a conclusão	17
2.9 Como fazer o relatório e decisão	18
2.10 Como fazer os Despachos	21

2. Auto de Prisão em Flagrante Delito Militar (APFDM)

2.1 O que é um Auto de Prisão em Flagrante Delito Militar e quando deve ser produzido?

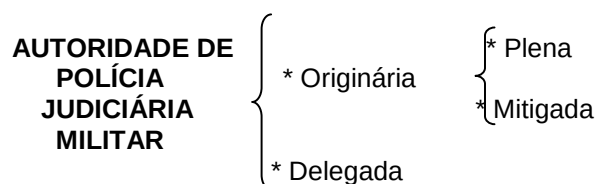
Na primeira seção de nossa obra, vimos o exercício da Polícia Judiciária Militar em seu principal instrumento: o Inquérito Policial Militar.

Naquela oportunidade, aprendemos que a pessoa competente para proceder ao IPM é a Autoridade de Polícia Judiciária Militar, que pode ser originária (os comandantes) ou delegada. Ocorre que essa clássica divisão não encerra o assunto, sendo necessária a inserção de mais um subtipo de autoridade: A **Autoridade de Polícia Judiciária Militar Originária Mitigada**. Isso porque, **existe um pequeno rol de militares que mesmo não exercendo o papel de Comandante possuem por definição legal a competência para instaurar procedimento de Polícia Judiciária Militar, competência essa entretanto limitada ao APFDM e sem poder de delegação**. Vejamos:

Código de Processo Penal Militar

Art. 245. Apresentado o preso ao **COMANDANTE** ou ao **OFICIAL DE DIA**, de **SERVIÇO** ou de **QUARTO**, ou **AUTORIDADE CORRESPONDENTE**, ou à **AUTORIDADE JUDICIÁRIA**, será, por qualquer deles, ouvido o condutor e as testemunhas que o acompanharem, bem como inquirido o indiciado sobre a imputação que lhe é feita, e especialmente sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de tudo auto, que será por todos assinado. (grifos nossos)

Note que a redação do texto cria um novo rol de pessoas com competência de Polícia Judiciária Militar que podem agir sem delegação de outrem. Chamamos de mitigada por duas razões: porque essa competência é limitada a abertura de APFDM (não cabe para IPM ou IPD) e porque não cabe delegação. Então, retomando o conceito anterior de Autoridade de Polícia Judiciária Militar, teríamos o seguinte modelo:



Mas afinal de contas o que é o Flagrante Delito? A prisão em Flagrante Delito está prevista na Constituição Federal, quando no Art. 5º diz no inciso LXI que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. O final do texto não pode ser confundido como se não existisse a possibilidade do Flagrante Delito Militar nos crimes militares mas que neste caso deve-se observar institutos próprios.

Assim, podemos dizer que a **PRIMEIRA ATRIBUIÇÃO COGNITIVA QUE O OFICIAL DE SERVIÇO DEVE FAZER** perante um possível caso de flagrante é analisar se o caso se amolda em dois dispositivos legais a saber:

ETAPA 1 É crime militar?	ETAPA 2 É flagrante?
Para isso, analise se o caso enquadra-se no art. 9º do CPM	Para isso, analise se o caso enquadra-se no art. 244 do CPPM

CPPM. Art. 244. Considera-se em flagrante delito aquele que:

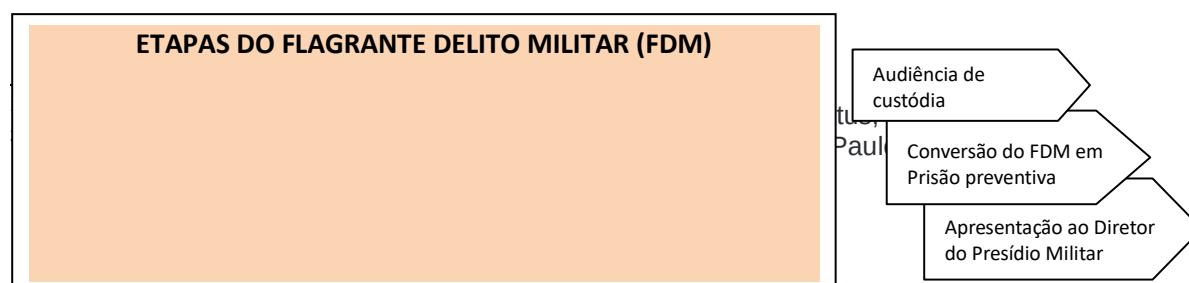
- a) está cometendo o crime;
- b) acaba de cometê-lo;
- c) é perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor;
- d) é encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso.

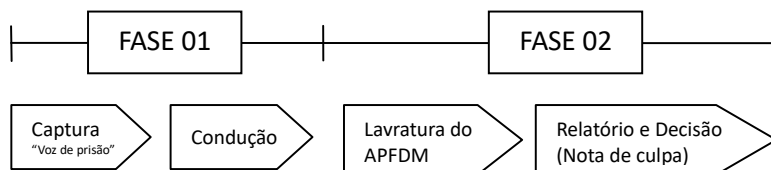
Infração permanente

Parágrafo único. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

A partir das lições de Brasileiro¹(2011) e Bonfim² (2014), e ainda observando as novidades implementadas a partir da Resolução 213/15 do CNJ, que mais adiante trataremos, entendemos que **a prisão em Flagrante Delito é um ato complexo**. Isso porque, não se completa por apenas um ato mas um conjunto deles.

Assim, ousamos apenas contextualizar os professores citados, dizendo que o Flagrante se apresenta hoje em duas fases, compostas por atos próprios. **Inicia-se na voz de prisão do condutor, dada no momento da captura, e se encerra na expedição da Nota de Culpa**. Ainda assim, já juridicamente consumada a prisão, é necessário ter o exaurimento da figura que só se dá após a Audiência de Custódia, etapa essa que também possui duas fases. Vejamos abaixo um fluxograma para melhor compreensão:





Por conta da disciplina militar, não raras vezes encontramos resistência quanto à possibilidade do subordinado dar voz de prisão a um superior que incorra em crime. Mas devemos lembrar que o art. 243 do CPPM assim diz que “qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem (...) seja encontrado em flagrante delito”.

A prisão em **Flagrante Delito** é uma espécie do gênero **Prisão Cautelar**, também chamada de prisão provisória, já que o encarceramento não é definitivo. Nesse gênero, encontramos diversas outras espécies no Direito Processual Penal (Militar e comum). Montamos a seguir um quadro para melhor compreender cada uma dessas figuras:

PRISÕES CAUTELARES (Provisórias)	Espécie	Quem aplica	Qual a finalidade	Por quanto tempo	Fundamento legal
	FLAGRANTE DELITO	A Autoridade de PJM	Proteger o APFDM	Até confirmar na audiência de custódia	Art. 244, CPPM
	TEMPORÁRIA	O Juiz	Proteger o Inquérito (normalmente) ou o Processo	5 dias prorrogáveis por mais 5 (na maioria dos casos)	NÃO PREVISTO NO CPPM
	PREVENTIVA	O Juiz	Proteger o Inquérito ou o Processo (normalmente)	Indeterminado <i>Obs.: Art. 390 do CPPM fixa em 50 dias p/encerrar a instrução</i>	Art. 255, CPPM
	PRISÃO POR PRONÚNCIA	Tribunal do Júri	Proteger o rito do Júri	Até o Júri	NÃO PREVISTO NO CPPM
	PRISÃO DO ENCARREGADO DO IPM	Encarregado do IPM	Proteger o IPM	30 dias prorrogáveis por mais 30 dias.	Art. 5º, LXI da CF c/c art. 18 do CPPM
	PRISÃO DO DESERTOR	Quem o capturar	Assegurar o Processo de Deserção	60 dias	Art. 5º, LXI da CF c/c Art. 452 do CPPM
	MENAGEM	Juiz	Híbrido de medida cautelar e liberdade provisória. Crimes < 4anos.	Indeterminado	Art. 263 do CPPM

Antigamente, preso o militar em Flagrante Delito Militar, era de imediato apresentado ao Diretor do Presídio Militar. Eis que surgiu a inovação da **AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA**, instituto inspirado no Art. 7º, V, do Pacto de San José da Costa Rica (Ratificado no Brasil através do Decreto nº 678, de 06/11/1992), e no art. 9º, III, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York (Ratificado no Brasil pelo Decreto nº 592, de 06/07/1992), sendo enfim colocada em prática desde 01.02.2016 a partir da Resolução nº 213, de 15/12/2015, do CNJ. Não há lei editada tratando sobre o tema, apenas o Projeto de Lei PLS nº 554/11 que há muito tramita nos intermináveis corredores do Congresso Nacional. **A partir de então podemos concluir que inexistente a possibilidade de ordem do encarregado diretamente ao Diretor de Presídio Militar para que ali se encarcere um preso militar.** Essa novidade, provavelmente levará o re-debate do art. 18 do CPPM e do recolhimento do desertor.

Voltando a tratar sobre o APFDM, temos que há algumas diferenças entre o APFDM e o APFD, especialmente decorrentes da Lei nº 12.403, de 04/05/2011, que trouxe alterações apenas ao Código de Processo Penal, esquecendo-se de estender-se ao Código de Processo Penal Militar. Vejamos algumas:

	APFDM	APFD
Liberdade provisória com fiança	Não cabe	Pode ser fixada pelo Delegado para crimes com pena ≤ 4anos
Liberdade Provisória sem fiança	Não cabe	Há quem defenda que o Delegado pode ³ . A princípio essa faculdade é do juiz.
Relaxamento pelo encarregado ⁴	Possível pelo Art. 246, §6º do CPPM.	Possível de acordo com o Art. 304, §1º, parte b.
Lavratura de TCO (Crime de menor potencial ofensivo)	Não cabe. Art. 90-A da Lei 9.099/95	

Há também outras duas diferenças formais entre o APFD e o APFDM.

³ BARBOSA, Ruchester Marreiros. Liberdade provisória com dispensa de fiança pelo Delegado de Polícia. Artigo. Jus Brasil. Disponível em <https://ruchesterbarbosa.jusbrasil.com.br/artigos/136366634/liberdade-provisoria-com-dispensa-de-fianca-pelo-delegado-de-policia-parte-ii>. Acesso em 14.05.2018.

⁴ É discutível a expressão “relaxamento da prisão” pelo presidente do APFDM já que, após a lavratura do auto, se entender inexistir infração o presidente do APFDM não expede Nota de Culpa e por isso não configura a prisão. Mantemos aqui a expressão vez que o debate foge ao objetivo presente dessa obra.

I – O APFD, após a reforma, passou a ser confeccionado com depoimentos individualizados. Já o APFDM segue o modelo antigo onde todos assinam conjuntamente um só termo sequenciado.

II – O APFD dá início a um Inquérito Policial. Já o APFDM pode dispensar o IPM, como se ele próprio o fosse, isso por conta do art. 27 do CPPM que diz que:

Art. 27. Se, por si só, fôr suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art. 20

É bom lembrar que se o imputado apresenta-se espontaneamente, não é possível proceder-se o APFDM. Assim vejamos:

CPPM.. Art. 262. Comparecendo espontaneamente o indiciado ou acusado, tomar-se-ão por termo as declarações que fizer. **Se o comparecimento não se der perante a autoridade judiciária, a esta serão apresentados o termo e o indiciado ou acusado, para que delibere acerca da prisão preventiva ou de outra medida que entender cabível.**

Parágrafo único. O termo será assinado por duas testemunhas presenciais do ocorrido; e, se o indiciado ou acusado não souber ou não puder assinar, sê-lo-á por uma pessoa a seu rogo, além das testemunhas mencionadas.

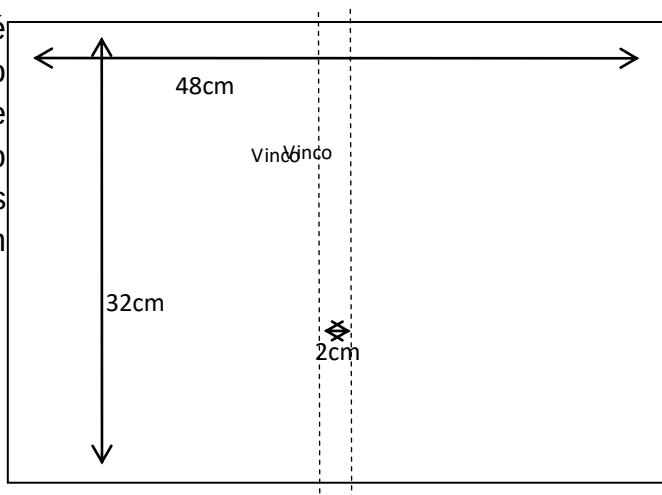
(Grifos nossos)

Vistas essas considerações iniciais, passemos a confeccionar nosso APFDM.

2.2 Como fazer a capa

A Capa de um APFDM é a peça responsável por preservar os documentos constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser confeccionada preferencialmente em papel tipo cartolina, tamanho 48 x 32 (A3+), gramatura entre 180g/m² e 75g/m².

A cor da capa é importante para identificar o procedimento especialmente quando incorporados ao Processo Criminal. Sugere-se assim as cores, cinza ou verde por serem



cores não usadas nos processos de que farão parte.

Deve-se evitar qualquer tipo de encadernamento. Isso porque, por se tratar de um procedimento pré-processual, em seu desenvolvimento e mesmo após seu término documentos podem ser incluídos ou manuseados, além de que ele poderá fazer parte de outras espécies de Processos, especialmente o processo crime.

Outro procedimento a observar é a dobra da capa. Optamos por preferir dois vincos, distanciados em 2cm, centralizados. Isso favorecerá uma melhor distribuição dos documentos a serem incluídos nos autos.

Outra observação importante a notar é a quantidade de páginas por volume. Não há uma normatização única e geral, variando de estado a estado, mas **200 (duzentas) folhas** é um padrão adotado em sua maioria. Por referência apontamos o art. 47 das normas de serviço da corregedoria geral da justiça publicada no Provimento nº 50/89, de 04/09/1989, e ainda o art. 90, §1º, do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça de PE nº 20 de 20/11/2009 (Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Pernambuco), publicado no DOPJ 30/11/2009.

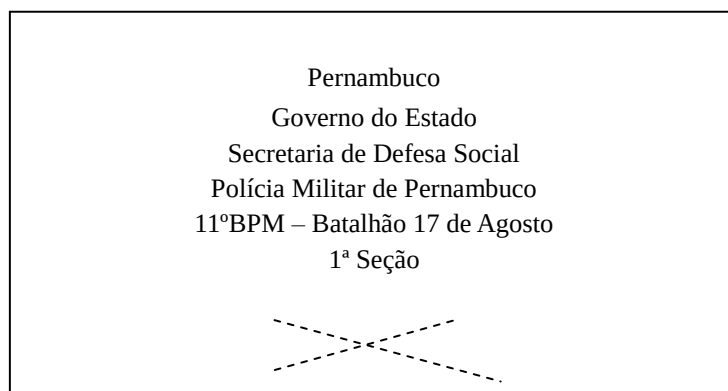
Para que tal organização seja coerente, é importante que todas as peças produzidas e que irão compor o volume sejam feitas em papel branco, tamanho A4.

Importante desde já destacar é que, embora faça parte dos autos, a capa conta como se folha fosse mas não se numera.

Também devemos advertir que caso seja necessário a abertura de um novo volume, nova capa deverá ser produzida.

Podemos dividir a capa em 03 (três partes: Cabeçalho, dados indicativos e autuação.

O cabeçalho deve ser colocado no alto da face que servirá de primeira página deve ser colocado o timbre da Corporação, seguido do ordenamento hierárquico da Organização Militar. Não se deve incluir o setor operacional onde está sendo produzido



A seguir devem ser apostos os dados indicativos, normalmente apostos no centro da capa. São eles:

- Numeração do Procedimento (onde haja⁵)
- Dados do Presidente do APFDM: nome completo, OME, posto e matrícula.
- Dados do escrivão: nome completo, OME, posto e matrícula.
- Dados do Imputado: nome completo, OME, posto e matrícula.
- Dados do ofendido (se houver) : nome completo, OME, posto e matrícula.
- Sinopse do fato. Aqui se deve narrar sucintamente o fato, evitando-se referir-se ao tipo penal onde se encontre.

Sobre a face principal, devemos afixar os dados da capa:

⁵ Em Pernambuco, devemos destacar a que existe e que é representado pelo SIGPAD – Sistema Integrado de Gestão de Processos Administrativos Disciplinares.



PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
SUBCOMANDO GERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR
Rua Amaro Bezerra, s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52010-140
Fone/fax (81) 3181.1107 / E-mail: dpjm@pm.pe.gov.br

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO MILITAR

SIGPAD nº 2017.15.8.000054

PRESIDENTE: Cap QOPM Mat. 18181-8/DPJM – CARLOS FULANO DE FULAN

ESCRIVÃO: 3º Sgt PM Mat. 5846-4/DPJM – JOSÉ EDUARDO DE LUNA

IMPUTADO: Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO

OFENDIDO: Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO

SINOPSE DO FATO: No dia 18.05.2018, aproximadamente às 03:00hs, o imputado de folga e dentro de um bar, sacou a arma contra o ofendido ameaçando-lhe de morte publicamente, sendo por isso contido pelo ofendido com emprego de força.

AUTUAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da PMPE, AUTUO as peças do presente flagrante, do que, para contar, lavrei o presente termo. Eu, 3º Sgt PM Mat. 5846-4/DPJM – JOSÉ EDUARDO DE LUNA, servindo de escrivão que o digitei e assino.

Apenas
uma
rubrica

Embora
se
conte,
não se
numera
a capa

Esse número de
tombo é
automático.
Caso não
possua cadastro
no sistema,
deixe o espaço
para ser
preenchido a
punho

Esse texto deve
ser o mais curto
e objetivo
possível. Poupe
por exemplo os
dados que já
estão acima

2.3 Como fazer a Portaria de instalação do APFDM

A Portaria é o documento inaugural do APFDM. É a partir dele que o Presidente do APFDM dá as primeiras ordens ao Escrivão. Conforme esclarecemos no item 2.1, essa instauração é de ofício, ou seja, originária do Oficial de serviço. Preferencialmente, devemos adotar as mesmas regras de competência do IPM, ou seja, instaurada por Capitão.


PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
SUBCOMANDO GERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR
Rua Amaro Bezerra, s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52010-140
Fone/fax (81) 3181.1107 / E-mail: dpjm@pm.pe.gov.br

PORTARIA

Vindo a minha presença, hoje às 15:00 hs, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, localizada no Quartel do Comando Geral, bairro do Derby, o Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO (Imputado), preso pelo 3º Sgt PM Mat. 12341-4/11ºBPM – ELIOMAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE (Condutor) por haver praticado conduta em tese definida como crime militar contra a pessoa de Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO (ofendido), fazendo-se ainda acompanhar da testemunha 2º Ten PM Mat. 89797-7/12ºBPM – JOSUÉ SANTOS SILVEIRA e do civil ANTÔNIO CARLOS DE ALBUQUERQUE, determino que, *incontinenti*, seja lavrado o competente Auto de Prisão em Flagrante Delito contra o imputado, para o que, na forma do §4º do art. 245 do CPPM, designo o 3º Sgt PM Mat. 5846-4/DPJM – JOSÉ EDUARDO DE LUNA (escrivão) para, sob o compromisso legal, exercer as funções de escrivão, procedendo assim a lavratura do respectivo auto, cabendo-lhe ainda autuar esta Portaria e demais documentos que lhe acompanhem, juntar aos autos cópia do Boletim de Ocorrência apresentado pelo condutor, expedir a Nota de Ciência de Garantias Constitucionais e proceder as demais diligências necessárias.

Recife-PE, 18 de maio de 2018


CARLOS FULANO DE FULAN – Cap QOPM
Presidente do APFDM

A partir daqui surge a numeração nos autos. Note que já começa no número “2”

Aqui já surgem as primeiras ordens, que devem ser recebidas e certificadas pelo escrivão.

2.4 Como fazer a nomeação do escrivão

A designação já houve quando da Portaria. A partir de agora, cabe ao designado prestar o compromisso para executar os atos. Mas quem pode ser o escrivão?

CPPM. Art. 245 (...)§ 4º Sendo o auto presidido por autoridade militar, designará esta, para exercer as funções de escrivão, um capitão, capitão-tenente, primeiro ou segundo-tenente, se o indiciado fôr oficial. Nos demais casos, poderá designar um subtenente, suboficial ou sargento.

§ 5º Na falta ou impedimento de escrivão ou das pessoas referidas no parágrafo anterior, a autoridade designará, para lavrar o auto, qualquer pessoa idônea, que, para êsse fim, prestará o compromisso legal.


PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
SUBCOMANDO GERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR
Rua Amaro Bezerra, s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52010-140
Fone/fax (81) 3181.1107 / E-mail: dpjm@pm.pe.gov.br

Fl. 04

Escrivão

TERMO DE COMPROMISSO DO ESCRIVÃO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na sala do Plantão de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, localizada no quartel do Comando Geral, bairro do Derby, perante o Sr. Cap PM CARLOS FULANO DE FULAN, presidente do APFDM, presto o compromisso de fielmente desempenhar as funções de escrivão nos termos do §4º do art. 245 do CPPM, do que para constar lavro o presente termo.


CARLOS FULANO DE FULAN - Cap PM
Presidente do APFDM


3º Sgt PM JOSÉ EDUARDO DE LUNA
Escrivão

Os dois
assinam

←

←

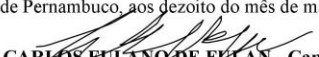
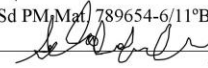
2.5 Como fazer as primeiras providencias cartoriais do escrivão

Na Portaria foram emanadas ordens que devem ser recepcionadas nos autos e certificadas ao serem concluídas.

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO QUARTEL DO COMANDO GERAL SUBCOMANDO GERAL DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR Rua Amaro Bezerra, s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52010-140 Fone/fax (81) 3181.1107 / E-mail: dpjm@pm.pe.gov.br	Fl. 03  Escrivão
RECEBIMENTO Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Recife-PE, na sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, recebi do Sr. Cap PM CARLOS FULANO DE FULAN, Presidente do APFDM, os presentes autos, do que para constar lavrei o presente termo. Eu 3º Sgt PM JOSÉ EDUARDO DE LUNA, servindo de escrivão que digitei e assino 	
CERTIDÃO Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Recife-PE, na sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, certifico que dei cumprimento às ordens do Sr. Presidente do APFDM conforme documentos a seguir, do que para constar lavrei o presente termo. Eu 3º Sgt PM JOSÉ EDUARDO DE LUNA, servindo de escrivão que digitei e assino 	

2.6 Como fazer a Nota de ciência de Direitos Constitucionais

Trata-se de um momento nos autos em que registra-se a ciência de que o imputado foi cientificado de seus direitos, inclusive o de não falar nada nos autos.

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO QUARTEL DO COMANDO GERAL SUBCOMANDO GERAL DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR Rua Amaro Bezerra, s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52010-140 Fone/fax (81) 3181.1107 / E-mail: dpjm@pm.pe.gov.br	Fl. 05  Escritório
NOTA DE CIÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS O Sr. Cap QOPM CARLOS FULANO DE FULAN, Presidente do Auto de Prisão em Flagrante, FAZ SABER: Ao Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO, preso em flagrante delito nesta data pelo 3º Sgt PM Mat. 12341-4/11ºBPM – ELIOMAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE (condutor), por cometer o crime de ameaça, previsto(s), no Código Penal Militar no art. 223, contra o Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO (ofendido), que o Art 5º da Constituição Federal lhe assegura os seguintes direitos, dentre outros: a) o respeito à sua integridade física; b) o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de advogado; c) a comunicação desta prisão à sua família ou a pessoa por si indicada; d) a identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial. Dada e passada na Delegacia de Polícia Judiciária Militar, Quartel do Derby, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, aos dezoito do mês de maio do ano de dois mil.  CARLOS FULANO DE FULAN - Cap PM Presidente do Flagrante Ciente do Preso: Às 16 horas do dia 18/05/2008. Posto/Grad: Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO Assinatura: 	
Essa assinatura não é obrigatória e pode ser substituída por duas testemunhas que tenham presenciado o momento da ciência verbal.	

2.7 Como fazer a coleta de Depoimentos (o Auto propriamente dito)

Esse é o principal documento do APFDM. Diferentemente do APFD, o nosso é feito em um texto corrido. Não confunda-se entretanto com a possibilidade dos declarantes ouvirem o que o outro um está dizendo.

CPPM. Art. 245. Apresentado o prêso ao comandante ou ao oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou autoridade correspondente, ou à autoridade judiciária, será, por qualquer dêles, ouvido o condutor e as testemunhas que o acompanharem, bem como inquirido o indiciado sobre a imputação que lhe é feita, e especialmente sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de tudo auto, que será por todos assinado.

Há uma sequencia na tomada de depoimentos: 1º condutor, 2º Testemunhas, 3º Ofendido e por último o imputado.


PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
SUBCOMANDO GERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR
Rua Amaro Bezerra, s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52010-140
Fone/fax (81) 3181.1107 / E-mail: dpjm@pm.pe.gov.br

Fl. 06

Escritura

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO MILITAR

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, localizada no quartel do Comando Geral, bairro do Derby, onde se achava presente o Sr. Cap QOPM Mat. 18181-8/DPJM – CARLOS FULANO DE FULAN, comigo 3º Sgt PM Mat. 5846-4/DPJM – JOSÉ EDUARDO DE LUNA, servindo de escrivão, às 15:00hs, apresentou-se o **CONDUTOR** 3º Sgt PM Mat. 12341-4/11ºBPM – ELIOMAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE, RG 58884, Filho de Ruan Pereira de albuquerque e Maria Clara de Albuquerque, natural de Olinda-PE, nascido em 11/01/1987, fone para contato (81)3181.1326, servindo atualmente no 11ºBPM, com endereço Rua Apíucos, 15, Apíucos, Recife-PE, o qual instado(a) a declarar tudo o que sabe sobre os fatos geradores deste procedimento, na ausência dos demais depoentes, nos termos do art. 353 do CPPM, disse: QUE às 03 horas da madrugada de hoje, se encontrava de serviço comandando a GT 3223, quando foi acionado por populares informando que uma pessoa estava no Bar da Esquina, ameaçando com arma de fogo um terceiro; QUE determinou ao seu motorista que deslocasse imediatamente a viatura para o local; QUE lá chegando visualizou um suspeito de posse de um revólver apontado contra E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, foi convidado a entrar na sala de depoimento, na ausência dos demais depoentes, nos termos do art. 353 do CPPM, a **PRIMEIRA TESTEMUNHA** 2º Ten PM Mat. 89797-7/12ºBPM – JOSUÉ SANTOS SILVEIRA, RG 312321 Filho de Josué Santos de Lima e Marieta de Oliva Silveira, natural de Jaboatão dos Guararapes-PE, nascido em 14/02/1980, fone para contato (81)3184.5757, servindo atualmente no 12ºBPM, com endereço Rua Dona Maria Lacerda, s/n, Várzea, Recife-PE, o qual instado(a) a declarar tudo o que sabe sobre os fatos geradores deste procedimento, disse: QUE é amigo do imputado há mais de 12 anos, sendo inclusive compadre dele; QUE ontem à noite se dirigiu ao Bar da Esquina juntamente com o imputado para E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, foi convidado a entrar na sala de depoimento, na ausência dos demais depoentes, nos termos do art. 353 do CPPM, a **SEGUNDA TESTEMUNHA**, o sr. ANTÔNIO CARLOS DE ALBUQUERQUE, Brasileiro, Casado, RG 789654123 SD-PE, Filho de João Nascimento de Albuquerque e Luana de Longe Demais, natural de Carpina-PE, nascido em

Assinatura

Assinatura

Assinatura

As primeira
folhas devem
ser rubricadas
por todos, na
margem direita
ou inferior do
papel.

Na última folha, todos devem assinar conforme documentos oficiais.

24/03/1970, fone para contato (81)3434-4343, profissão aposentado, com endereço Av. 17 de agosto, 1414, Recife-PE, o qual instado(a) a declarar tudo o que sabe sobre os fatos geradores deste procedimento, disse: QUE estava em casa quando viu o imputado passando em frente e chamando-o para “tomar umas”; QUE naquela oportunidade ainda não estava pronto mas que E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, foi convidado a entrar na sala de depoimento, na ausência dos demais depoentes, nos termos do art. 353 do CPPM, o **OFENDIDO** Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO, RG 99999, Filho de Sandro Nazireu Damasceno e Sandra Lima Duarte, natural de Recife-PE, nascido em 15/04/1988, fone para contato (81)79789789, servindo atualmente no 18ºBPM, com endereço Rua 53, s/n, Vila da Cohab, Cabo de Sto Agostinho, o qual instado(a) a declarar tudo o que sabe sobre os fatos geradores deste procedimento, disse: QUE estava no bar juntamente com o imputado, quando este passou a observar com “outros olhos” sua namorada; QUE nesse momento o ofendido perguntou ao imputado “que porra é essa?”; QUE imediatamente o imputado já foi se levantando e sacando a arma contra a cabeça dele, ofendido; QUE a partir daí..... E com nada mais disse nem lhe foi perguntado, por fim foi convidado a comparecer na sala de depoimento, na ausência dos demais depoentes, nos termos do art. 353 do CPPM, o **IMPUTADO** Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO, RG 4656, Filho de Jame Oliveira Silva e Joana Maria Elionaldo, natural de Recife-PE, nascido em 16/03/1982, fone para contato (81)8979897, servindo atualmente no 11ºBPM, com endereço Rua Apipucos, 15, Apipucos, Recife-PE, acompanhado de seu defensor Josué Silva Pessoa, OAB nº 7897-PE, o qual, após ser cientificado dos direitos constitucionais que lhe assiste, teve a oportunidade de apresentar suas versões sobre os fatos que lhe são imputados, oportunidade em que disse: QUE iria usar seu direito constitucional ao silêncio. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, determinou o(a) Sr(a). Presidente do APFDM o encerramento do presente Auto às 17:00hs, do dia 18/05/2018, que assinam o Condutor, As testemunhas, o ofendido e o imputado, comigo o 3º Sgt PM José Eduardo de Luna, servindo de escrivão que o digitei e assino.

PRESIDENTE: _____
 ESCRIVÃO: _____
 CONDUTOR: _____
 PRIMEIRA TESTEMUNHA: _____
 SEGUNDA TESTEMUNHA: _____
 OFENDIDO: _____
 IMPUTADO: _____
 DEFENSOR DO IMPUTADO: _____



E se não houver testemunhas do fato?

CPPM. Art. 245 (...) § 2º A falta de testemunhas não impedirá o auto de prisão em flagrante, que será assinado por duas pessoas, pelo menos, que hajam testemunhado a apresentação do preso.

E se alguém não quiser assinar? Ou se for analfabeta?

CPPM. Art. 245 (...) § 3º Quando a pessoa conduzida se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto será assinado por duas testemunhas, que lhe tenham ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor e das testemunhas do fato delituoso.

2.8 Como fazer a conclusão

Na conclusão o escrivão devolve os autos ao presidente do APFDM, dando-o como pronto para a decisão (se prende ou não).

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO QUARTEL DO COMANDO GERAL SUBCOMANDO GERAL DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR Rua Amaro Bezerra, s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52010-140 Fone/fax (81) 3181.1107 / E-mail: dpjm@pm.pe.gov.br	 Fl. 17 Escrivão
CONCLUSÃO Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Recife-PE, na sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, faço concluso o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito Militar ao Sr. Cap PM Carlos Fulano de Fulan, Presidente do APFDM, do que para constar lavrei o presente termo. Eu 3º Sgt PM José Eduardo de Luna, servindo de escrivão que digitei e assino 	

2.9 Como fazer o relatório e decisão

Aqui compete ao encarregado:

- Relatar resumidamente os principais pontos da investigação e que corroborarão no convencimento final do Presidente;
- Na conclusão, deve lançar o entendimento (se deve-se ou não efetivar a prisão do imputado) e qual o fundamento (o tipo penal, as circunstâncias)

CPPM. Art. 246. Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará recolhê-la à prisão, procedendo-se, imediatamente, se fôr o caso, a exame de corpo de delito, à busca e apreensão dos instrumentos do crime e a qualquer outra diligência necessária ao seu esclarecimento.

Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados.

Art. 251. O auto de prisão em flagrante deve ser remetido imediatamente ao juiz competente, se não tiver sido lavrado por autoridade judiciária; e, no máximo, dentro em cinco dias, se depender de diligência prevista no art. 246.

O relatório é sem dúvidas um documento muito importante pois é por ele que o juiz compreenderá as razões que levaram o Presidente do APFDM a determinar a prisão do imputado bem como o fundamento jurídico utilizado para fazê-lo.

Note também que o presidente pode optar por fazer o que o legislador chamou de “relaxamento da prisão”, termo esse que entendemos cabível se compreendermos o caráter complexo da prisão, conforme demonstrado alhures. Vejamos o dispositivo:

Art. 247 (...) § 2º Se, ao contrário da hipótese prevista no art. 246, a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. Em se tratando de infração penal comum, remeterá o prêso à autoridade civil competente.



PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

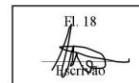
QUARTEL DO COMANDO GERAL

SUBCOMANDO GERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

Rua Amaro Bezerra, s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52010-140

Fone/fax (81) 3181.1107 / E-mail: dpjm@pm.pe.gov.br



RELATÓRIO

1. INTRODUÇÃO

Foi lavrado o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito Militar (APFDM), em desfavor do Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO, portador da cédula de identidade nº 5445445 PMPE, servindo atualmente no 11º BPM, residente à Rua 17 de agosto, nº 334, Apípuos, Recife-PE, nascido aos 25/05/1999, natural de Recife-PE, profissão policial militar, filho de José Edvaldo da Costa e de Maria Antonieta, por ter praticado crime de natureza militar, tipificado nos Artigos 223 do Código Penal Militar, no dia 12 de maio de 2018.

Foi anexado aos presentes autos, dentre outros, os seguintes documentos:

- Boletim de Ocorrência M 12345;
- Cópia recebida da apresentação do imputado ao IML;

2. EXPOSIÇÃO DOS FATOS

As provas colecionadas neste procedimento demonstram que no dia 12 de maio de 2018, aproximadamente às 03:00hs da madrugada, o imputado encontrava-se no Bar da Esquina ingerindo bebida alcoólica em companhia do ofendido (fls. 046). Ocorre que em determinado momento o militar passou a contemplar com intenções lascivas a sra Laviane Lúcia de Vasconcelos, mulher formosa e esposa do ofendido, momento em que este chamou a atenção do imputado o qual em resposta levantou-se sacando sua arma e mantendo-a em riste na face do ofendido (fls.045). Informa o condutor que durante rondas de rotina com sua equipe de serviço, foi informado da situação por populares e por isso mesmo se deslocou rapidamente até o local do ocorrido, oportunidade em que viu o imputado apontando a arma ao militar identificado como ofendido (fls. 048), informação esta corrobora integralmente pelas testemunhas, 2º Ten PM Mat.79879-0/12ºBPM – Otávio da Silva e do civil José Carlos Montana, em seus respectivos depoimentos (fls. 50/51). O imputado então foi detido sem resistência pela equipe policial e apresentado a este Oficial de Serviço. (fls. 050).



3. **CONCLUSÃO**

Diante das provas apresentadas, este Presidente entende que o acusado incorreu no tipo penal descrito no Art. 223 do Código Penal Militar, não restando outra alternativa senão concluir pela sua Autuação em Flagrante Delito Militar, cabendo ao Sr. Escrivão proceder conforme Despacho alhures, assegurando ao imputado o pleno exercício de seus direitos constitucionais e ao término sua apresentação imediata ao Exmo. Sr. Juiz de Custódia.

Recife - PE, 12 de maio de 2018.



CARLOS FULANO DE FULAN - CAP QOPM
Presidente do APFDM

2.10 Como fazer os Despachos

Após a conclusão nos autos, o Presidente do APFDM deve elaborar seus despachos conclusivos. É impossível pensarmos em todas as hipóteses possíveis de práticas criminosas, mas listamos algumas provas, perícias e comentários que podem ser oportunos:

- No caso de drogas, é possível fazer solicitação do Laudo Preliminar para o Instituto de Criminalística. Esse laudo é imprescindível para afirmar tecnicamente que o material recolhido é ou não entorpecente.
- No caso de Lesão corporal, não devemos esquecer do Laudo Traumatológico. Bom lembrar que, em se tratando de suspeita de lesão grave, é necessário realizar um Laudo Complementar que ateste a natureza da gravidade e perenidade da lesão.
- No caso de tratar-se de bens danificados, subtraídos ou desviados, é importante lançar nos autos preço atualizado do bem. No caso de dano, é possível solicitar Laudo de danos ao Instituto de Criminalística.
- No caso de armas, existe o Laudo de Eficiência Balística, que atesta se a arma está em bom estado de uso e pronta para emprego ou não.
- No caso de vítima de disparo de arma de fogo, temos o exame de projétil (balístico) que analisa se o projétil encontrado é compatível com a arma apresentada. A capsula recolhida no local do crime também pode ser analisada.
- No caso de morte, o Laudo Tanatoscópico.

Ao término da Lavratura do APFDM, o preso deve ser conduzido a Audiência de Custódia. Para tanto, é importante identificar na sua cidade onde essa audiência é realizada. Como praxe, emitimos apenas uma via do APFDM que deve ser xerocopiada em 03 vias assim distribuídas:

Via	Destino	Quem leva
Original	Juiz da Audiência de Custódia	Guarnição de custódia
Cópia 1	Promotor da Audiência de Custódia	Guarnição de custódia
Cópia 2	Defensor da Audiência de Custódia	Guarnição de custódia
Cópia 3	Central de Inquéritos	O próprio Presidente

Além dessas, outras vias podem ser encaminhadas por razões administrativas a exemplo da via do Comandante da Unidade do militar preso, do Diretor da região, da 2ª seção do EMG e do próprio Comandante Geral da instituição. Essas vias podem ser encaminhadas em mídia através de e-mail. Vejamos um exemplo de despachos:


PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
QUARTEL DO COMANDO GERAL
SUBCOMANDO GERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR
Rua Amaro Bezerra, s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52010-140
Fone/fax (81) 3181.1107 / E-mail: dpjm@pm.pe.gov.br

Fl. 08

Escritório

DESPACHO nº 001

1. Oficie-se a quem de direito o acusado desejar informando de sua prisão e o local onde o mesmo encontra-se recolhido;
2. Oficie-se à Sra. Diretora do IML, apresentando o acusado, para realizar exame de Corpo de Delito, por haver cometido crime militar;
3. Oficie-se ao Exmo Sr. Juiz da Audiência de Custódia, anexando o ORIGINAL desses autos;
4. Oficie-se ao Exmo Sr. Promotr da Audiência de Custódia, anexando o ORIGINAL desses autos;
5. Oficie-se ao Sr. Defensor da Audiência de Custódia, anexando o ORIGINAL desses autos;
6. Oficie-se ao Exmº Sr. Dr. Promotor de Justiça - Coordenador da Central de Inquéritos da Capital do Ministério Público de Pernambuco, remetendo-lhe cópia de todo o procedimento;
7. Oficie-se ao Exmº Sr. Dr. Juiz da Justiça Militar do Estado de Pernambuco e ao Exmº Sr. Promotor da JME;
8. Oficie-se ao Exmº Sr. Comandante Geral da PMPE, ao Sr. Diretor da Diretoria a qual estiver subordinado o imputado e ao seu respectivo Comandante de OME, e ao Sr. Chefe da 2ª EMG/PMPE, informando da remessa por e-mail ou através do SEI, de cópia digitalizada das peças, cópias do Auto de Prisão em Flagrante Delito;
9. Oficie-se ao Exmº Sr. Corregedor Geral da SDS, informando sobre a prisão em flagrante delito do acusado, remetendo por e-mail ou via SEI, cópia digitalizada do Auto de Prisão em Flagrante Delito;
10. Oficie-se ao Sr. Diretor do CREED, apresentando o autuado, devidamente escoltado, acompanhado de cópia dos autos, o qual ficará à disposição do Exmº Sr. Juiz da JME;
11. Junte-se aos autos os demais documentos recebidos.

Recife-PE, em 18 de maio de 2018.


CARLOS FULANO DE FULAN- CAP QOPM
Presidente do Flagrante

PROVIDÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS:



- 1) Juntar aos autos originais o ofício de informação a família devidamente recebido pelo parente indicado;
- 2) Juntar aos autos originais a Nota de Culpa recebida pelo preso;
- 3) Juntar aos autos cópia do Ofício apresentando o preso ao IML para perícia, devidamente recebido pelo médico plantonista (será improvável que o laudo seja emitido na hora).

A nota de culpa é importante porque é ele o documento que oficialmente dá ciência ao preso das razões de sua prisão. Assim vejamos:

CPPM. Art. 247. Dentro em vinte e quatro horas após a prisão, será dada ao prêso nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

§ 1º Da nota de culpa o prêso passará recibo que será assinado por duas testemunhas, quando êle não souber, não puder ou não quiser assinar.



PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

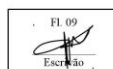
QUARTEL DO COMANDO GERAL

SUBCOMANDO GERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

Rua Amaro Bezerra, s/nº, Derby, Recife-PE CEP 52010-140

Fone/fax (81) 3181.1107 / E-mail: dpjm@pm.pe.gov.br



NOTA DE CULPA

O Sr. Cap PM Mat. 18181-8/DPJM – CARLOS FULANO DE FULAN faz saber ao Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO, que o mesmo se acha preso em flagrante Delito Militar, à disposição da Justiça Militar Estadual, por se achar incurso na prática do crime capitulado no art. 223 do Código Penal Militar, uma vez que ameaçou com arma de fogo o Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO, tendo por isso sido conduzido a esta autoridade de Polícia Judiciária Militar pelo 3º Sgt PM Mat. 12341-4/11ºBPM – ELIOMAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE, tendo como testemunhas o 2º Ten PM Mat. 89797-7/12ºBPM – JOSUÉ SANTOS SILVEIRA e o civil ANTÔNIO CARLOS DE ALBUQUERQUE, do que para constar determinei que expedisse a presente nota de culpa.

Recife-PE, 18 de maio de 2018

CARLOS FULANO DE FULAN CAP QOPM
Presidente do APFDM

RECIBO DE NOTA DE CULPA

Recebi a Nota de Culpa retro (ou supra).

Recife-PE, 25 fevereiro de 2018.

Ciente:

Em, 18 / 05 / 2018 às 16 : 00 horas.